

1502467-09.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305765/2019 - Delegacia de Polícia de Suzano, 8094950 - Delegacia de Polícia de Suzano, 5092/19/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2305765 - Delegacia de Polícia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502467-09.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502467-09.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305765/2019 - Delegacia de Polícia de Suzano, 8094950 - Delegacia de Polícia de Suzano, 5092/19/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2305765 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Johnny Mike Borges de Araujo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de JOHNNY MIKE BORGES DE ARAUJO (nascido em 11/04/1997), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, 19/10/2019, por volta das 20h45, na Rua Germano Fiamini, nº 227, Jardim Cacique, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, destinadas à entrega ao consumo de terceiros, 224 (duzentos e vinte e quatro) porções de cocaína (152,32g), 164 (cento e sessenta e quatro) porções de cocaína na forma de crack (27,39g), 121 (cento e vinte e um) porções de maconha (209,33g) e 47 (quarenta e sete) frascos com lança perfume, além da quantia de R\$ 305,00 (trezentos e cinco reais) (fls. 02/03).

Concedida a liberdade provisória ao Réu, com a imposição de medidas cautelares

diversas da prisão (fls. 45/47).

Laudos periciais juntados às fls. 64/75.

Apresentação da defesa prévia pelo Réu às fls. 111/113.

Recebida a denúncia em 30/06/2021 (fls. 116/117).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 138/140 e 142/144).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 147/150).

A Defesa da Réu pugna pela absolvição, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou, ainda, que o regime de cumprimento inicial da pena seja o aberto (fls. 156/161).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi removido de cargo.

Nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra prevista no art. 132, CPC, que determina que, caso o juiz que encerrou a produção de prova estiver promovido, incumbe ao seu substituto legal o dever de prolatar sentença.

Passo ao mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 14/15) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 70/75). A autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha William Carlos Rocha Nunes, policial militar, em juízo, declarou que estava em operação de rotina da Força Tática, junto de seu parceiro, no local dos fatos, o qual é conhecido pela compra e venda de drogas. Para frustrar o tráfico, entraram na rua dos fatos e viram o Réu. O Réu correu, jogou uma mochila que trazia consigo durante a fuga e entrou em casas vizinhas. Depois de prendê-lo, voltaram pelo caminho percorrido e encontraram a mochila. Na mochila, havia dinheiro em notas trocadas, celular e drogas. O Réu confessou a traficância. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores. O Réu foi preso 03 (três) casas do local onde se iniciou a fuga, onde acredita que é uma igreja. A mochila foi encontrada no começo do percurso de fuga. Existiam mais pessoas na via, mas não se lembrou da quantidade. A operação ocorreu no período noturno, mas a via, em especial onde a mochila foi jogada, era iluminada, entretanto, no percurso final da fuga, havia pontos com baixa luminosidade (fls. 138/139).

A testemunha Duilio Rodrigues da Silva, policial militar, em juízo, declarou que, junto de seu parceiro, estavam em operação de policiamento para frustrar o ponto de tráfico de drogas no local dos fatos. Chegaram ao local e, ao serem vistos pelo Réu, este fugiu. Na fuga, o Réu abandonou uma mochila. Em seguida, o Réu foi preso e, próximo a ele, encontrada a mochila com drogas. O Réu confessou. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores (fls. 138/139).

A testemunha Robson Pereira de Araújo Flausino, em juízo, declarou que não presenciou a prisão do Réu. Narrou que o Réu foi seu funcionário por algum tempo, atendendo clientes. Não tem o que reclamar do trabalho feito por ele. Nunca soube que o Réu fosse traficante nem usuário de drogas (fls. 138/139).

O Réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Declarou que não eram suas as drogas apreendidas. Estava no local dos fatos para comprar maconha. Estava na fila quando percebeu a presença da polícia. Como todas as pessoas correram, também correu. Os policiais acharam uma mochila e falaram que era sua, mas a mochila não

era sua. Não foi encontrado com drogas, pois ainda não havia comprado a maconha. É usuário de maconha há 05 (cinco) anos, usando de vez em quando, somente quando tem dinheiro. Sobre suas características pessoais, relatou possuir 24 (vinte e quatro) anos, ser primário, mas ter sido processado posteriormente por tráfico, ter trabalhado, pela última vez, numa oficina mecânica, na qual o salário era relativo a depender da quantidade de clientes, tem família e não tem filhos (fls. 142/143). O exame químico-toxicológico detectou, no material apreendido, as substâncias cloreto de metileno/diclorometano, cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) (fls. 70/75).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são firmes e coerentes entre si, relatando todos os detalhes anteriores à efetiva abordagem do Réu, descrevendo a fuga e a dispensa da mochila com os entorpecentes apreendidos. A negativa do Réu em juízo restou isolada, não apontando qualquer motivo para que policiais militares tenham a intenção de falsamente incriminá-lo. Além disso, a testemunha Robson não presenciou os fatos e aparenta não ter conhecimento sobre o contexto social do Réu, pois, enquanto a testemunha declarou que nunca soube da relação do Réu com drogas, o próprio Réu assume que é usuário há 05 (cinco) anos. Assim, ante a fragilidade da versão do Réu e a firmeza dos depoimentos das testemunhas, está demonstrada a intenção do Réu de destinar as drogas encontradas à entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o local dos fatos fica há 210 (duzentos e dez) metros da Escola Estadual Prof. Joviano Satler de Lima, há 260 (duzentos e sessenta) metros da Escola Municipal Profª. Célia Pereira de Lima, há 200 (duzentos) metros da UBS Jardim Colorado e há 290 (duzentos e noventa) da Escola Técnica Estadual de Suzano, conforme constatado nas fls. 64/67.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é primário e de bons antecedentes (fls. 44), não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosas.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas quatro diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, drogas especialmente viciantes e bastante danosas à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime.

O Réu ostenta bons antecedentes, não tendo sido processado anteriormente (fls. 44). Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução

das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial desfavorável – natureza da droga apreendida – e uma circunstância judicial favorável – bons antecedentes – fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravante nem atenuante a ser analisada.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, ensejando o aumento da pena base no patamar de 1/3 (um terço) - visto que o ponto de compra e venda de drogas é próximo a 04 (quatro) estabelecimentos descritos no inciso do citado artigo -, resultando a pena provisória em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, ensejando a diminuição da pena provisória em 2/3 (dois terços), razão pela qual a pena definitiva resultou em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa.

Ante a ausência de demonstração da capacidade financeira do Réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto (art. 33, § 2º, “c”, CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, frente ao cumprimento dos requisitos do art. 44, CP. Considerando a ausência de demonstração de capacidade financeira do Réu, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, na forma dos arts. 44, § 2º, e 46, CP.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a concessão da liberdade provisória não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu JOHNNY MIKE BORGES DE ARAUJO como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA